



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
IV. DIRECCIÓN PÚBLICA

**Tema 20. La función gerencial en las Administraciones
públicas. Particularidades de la gestión pública.**

AUTOR: Manuel Alberto Japón Vázquez.
REVISOR: Antonio Martínez Martínez.

Creación: Noviembre 2020
Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	2
2	ASPECTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN GERENCIAL.....	3
3	LA INNOVACIÓN EN LA FUNCIÓN GERENCIAL.....	7
4	EL PROCESO ESTRATÉGICO DESDE UN ENFOQUE GERENCIAL	11
5	PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN POR OBJETIVOS.....	14
6	EL PERSONAL DIRECTIVO EN LA AGE.....	16
6.1	<i>RAZONES PARA PROFESIONALIZAR LA FIGURA.....</i>	<i>16</i>
6.2	<i>COMPARATIVA EUROPEA DEL DIRECTIVO PÚBLICO.....</i>	<i>19</i>
6.3	<i>REGULACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA EN ESPAÑA</i>	<i>19</i>
6.4	<i>CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE REGULACIÓN</i>	<i>21</i>
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO	23
8	GLOSARIO	25
9	TEST	27
9.1	PREGUNTAS DE TEST	27
9.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	30
10	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	31
10.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	31
10.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	31

1 INTRODUCCIÓN

El término gerencia aparece en la primera parte del siglo XIX como parte del empuje y el auge de las empresas y los negocios. Gerencia significa gestión, que al mismo tiempo significa administración. En la actualidad términos tales como gerencia en empresas, gestión de empresas o dirección de empresas se toman como expresiones o funciones similares y a las personas que las asumen se les denomina “gerentes”.

Según la Real Academia Española un gerente es una persona capaz de dirigir un negocio llevando la firma o representación legal de una sociedad mercantil. Cuando se habla de las funciones de la gerencia nos estamos refiriendo a las funciones, responsabilidades y ocupaciones del gerente como director y gestor de una empresa u organización. Es común que la gerencia se ejerza por profesionales formados en áreas de gestión y administración de empresas. No obstante, también lo pueden ejercer (y en la Administración Pública pasa mucho) otras personas que no tienen esa formación profesional.

En el mundo actual se habla de la necesidad de personas para la gestión, dirección y gerencia de empresas. Estos “gerentes” serán los responsables de dirigir las actividades que ayuden a la organización, bien sea pública o privada, a alcanzar sus metas. La base fundamental de un buen gerente es la medida de la eficiencia y eficacia que tenga para lograr las metas organizacionales. La capacidad que tenga de reducir al mínimo los recursos utilizados para cumplir con los objetivos (hacer las cosas bien) así como la capacidad para determinar los objetivos apropiados (hacer lo que se debe hacer). Cabe decir que ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de eficacia.

En relación con el vínculo entre función gerencial pública y privada, hay una clara diferencia que marca una línea importante, y es que la mayoría de las empresas privadas utilizan los indicadores financieros como herramienta indispensable de gestión para ajustar el desempeño operativo de la organización. Esto hace que la gerencia privada se rija por el lucro a obtener ganancias, y la eficiencia estará referida a la relación que existe entre el valor del producto o servicio generado y los factores de producción utilizados. Por el contrario, la gerencia pública se basa en los criterios de igualdad, eficacia y eficiencia en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas de los ciudadanos, marcada siempre por un programa político, optimizando los servicios y logrando condiciones de mejora continua en los procesos administrativos para resolver los problemas del ciudadano.

2 ASPECTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN GERENCIAL

Un gerente público es un profesional altamente cualificado, empleado por una Administración Pública e íntimamente relacionado con lo que se puede llamar profesión gubernamental. Un gerente público realiza su trabajo a través de otros servidores públicos, se trata de un funcionario de alto nivel capaz de obtener, a través de su liderazgo, la activa cooperación, participación y dedicación del personal a su cargo, con la capacidad de alcanzar altos niveles de eficiencia y productividad en el funcionamiento de la organización pública. Se trata pues de un concepto que se puede relacionar con la metáfora del director de una orquesta sinfónica. El gerente público debe estar preparado y tener las competencias para enseñar y entrenar a otros miembros de la “orquesta”, pero a diferencia de otros miembros de ésta no tocará ningún instrumento en particular, solamente usa una batuta que le permite comunicar sus mensajes musicales a cada miembro de la orquesta, señalando cuándo y cómo cada músico debe tocar su parte de partitura.

Se pueden destacar cinco funciones principales del gerente público: planificación, organización, personal, dirección y control.

- **Planificación:** el gerente público debe preparar en forma colectiva con otros gerentes una estrategia para su organización, sirviendo como mapa u hoja de ruta para indicar a la organización dónde debe ir y el por qué. Los planes o programas serán los que muestren a la organización cómo pueden alcanzar los objetivos, metas o resultados marcados. Ambos, planes estratégicos y planes de actuación servirán a la organización como puente para conectar la realidad presente con el futuro de la organización, tratándose de dos documentos de planificación que dan un sentido a la dirección y un propósito a toda la organización. La función de planificación implicará las siguientes tareas:
 - Análisis de problemas, definiendo e identificando necesidades. El problema debe ser definido de la forma más precisa posible y esta definición debe contar con el consenso general del grupo planificador, junto a la definición del mismo se deben identificar todos los efectos, resultados e impactos del mismo, así como un análisis de causas o factores que han causado el problema.
 - Búsqueda de alternativas de solución. Se deben analizar las posibles soluciones e identificar varias alternativas de solución para cada problema. Posteriormente estas alternativas deben llevarse al terreno operacional en forma de propuestas específicas.
 - Selección de la solución, analizando las alternativas propuestas desde diferentes ámbitos (como por ejemplo analizando costos/beneficios) para poder seleccionar la más adecuada. La alternativa debe ser detallada en sus partes más importantes. Cada objetivo de la alternativa seleccionada se transforma en un verdadero programa de acción, mostrándose objetivos, actividades, roles y responsabilidades, resultados esperados o metas cuantificables, tiempos, costos...

La planificación, al fin y al cabo, se considera como una serie de pasos (metodología) que permite a la organización y a su función gerencial identificar sus objetivos, así como la mejor forma de alcanzarlos, de forma más detallada esta metodología incluye:

- Análisis de la propia organización y el entorno en el que se mueve.
- Identificación de misión, visión, estrategia y objetivos de la organización para un tiempo dado.
- Análisis de amenazas o problemas que puedan surgir.
- Establecer programas de actuación para conseguir los objetivos.
- Programar las actividades a desarrollar, estimar costes, asignar responsabilidades y recursos materiales y económicos. Establecer el calendario.
- Establecer el sistema de evaluación.

-
- **Organización:** el gerente público debe diseñar una estructura de coordinación, lo que llamamos más comúnmente organigrama o estructura organizacional. Si se ha dividido el trabajo con la planificación y luego no se vuelve a integrar no habría coordinación y las actividades quedarían desconectadas entre sí, funcionando cada parte como un ente autónomo y descoordinado. La función “Organización” sirve para evitar este caos a partir de una estructura de orden, autoridad y coordinación. Esta función gerencial también implica que los gerentes públicos intentaran ubicar actividades similares en un mismo rol o cargo (muy posiblemente ordenados éstos de forma jerárquica), así como juntar los cargos con funciones y actividades similares en unidades homogéneas. Cada unidad homogénea debe tener un cargo responsable de la supervisión, debiendo recibir la suficiente delegación de autoridad y responsabilidad a fin de desempeñar sus actividades supervisoras. Cuando todas las unidades han sido estructuradas, deben ser jerarquizadas de acuerdo a los grados de responsabilidad y autoridad delegados. En definitiva, la función organizacional incluye la creación de organigramas o cartas de organización que describan distintos procesos administrativos.
 - **Personal:** la gestión de los recursos humanos de la organización es otra de las funciones principales gerenciales. Partiendo con el reclutamiento o selección de personal, lo cual debe asegurar que cada posición o cargo definido en la estructura organizacional sea ocupado por personas cualificadas que puedan desempeñar en forma adecuada las tareas y funciones. Pero no debe quedar en la selección y reclutamiento, sino que debe continuar con la adaptación del funcionario a la cultura organizacional, la formación y la capacitación del mismo, así como también la creación de sistemas de evaluación de su desempeño.
 - **Dirección:** esta es una de las funciones más importantes del gerente público. Hasta ahora se han visto funciones más estáticas del gerente público como la planificación, organización y gestión del personal. Con la función de dirección se inician los aspectos más dinámicos de la función gerencial, poniéndose en marcha el “motor de la máquina previamente diseñada” para comenzar el movimiento e implementar los planes y programas establecidos. Ahora el gerente se debe transformar en un auténtico líder, demostrando el liderazgo necesario para el buen desempeño de sus funciones. Esto implica:
 - Tener un profundo conocimiento del área o disciplina objeto de su organización.
 - Tener competencias gerenciales que le permitan:
 - Obtener altos desempeños de productividad de parte de sus subordinados.
 - Servir de gran motivador y transmisor de la cultura organizacional.
 - Promover que los objetivos de la organización sean aceptados y adoptados por cada uno de los individuos de la organización a su cargo.
 - Conseguir un casamiento entre los intereses, deseos, objetivos y motivos de cada empleado en particular con los objetivos e intereses de la organización como un todo. Conseguir esta congruencia entre organización y personal es una de las funciones más importantes de la dirección, y el gerente público debe ser altamente competente en esta tarea. Para hacer esto de forma eficiente el gerente debe conocer y entender las teorías y principios que explican el por qué, cuándo y cómo los seres humanos son productivos y obtienen altos niveles de rendimiento, las llamadas “teorías organizacionales”.
 - Finalmente, para ser un buen líder el gerente público debe poseer estándares éticos de alto nivel. Debe demostrar con su ejemplo diario que es el primero en sacrificarse y poner los intereses de la organización sobre los propios, siendo el bienestar de la organización y los objetivos de ésta el norte que guía cada una de sus decisiones y acciones. Su desempeño debe estar guiado por altos niveles de ética y moral, ganándose el verdadero respeto y admiración de sus subordinados, dirigiendo y liderando a través del ejemplo.
 - **Control:** esta es la última de las funciones gerenciales y tiene que ver con la supervisión y el seguimiento de las actividades, teniendo en cuenta las metas o resultados que se esperan conseguir según los planes establecidos. El gerente, bien sea público o privado, debe crear y diseñar sistemas adecuados de información y evaluación que le permitan conocer cómo se

están ejecutando las actividades, recibiendo información diaria o periódica sobre algunos indicadores y estándares de rendimiento.

Funciones gerenciales principales



Figura 1: funciones gerenciales más importantes. Fuente: elaboración propia

Concluyendo, estas son las cinco funciones gerenciales. Ellas constituyen los principios, técnicas y metodologías esenciales de la profesión del gerente público. Estas funciones siguen un orden lógico, racional y temporal conformando lo que se puede denominar como “sistema gerencial”, de tal forma que la manera en que se realice una función afectará al desempeño de las otras y viceversa. Estas funciones gerenciales no tienen unos límites claros, pero es importante tener en mente que existe una secuencia lógica y temporal en su implementación.

Ser un buen gerente público es una profesión un tanto complicada. La gerencia pública es una ciencia y al mismo tiempo un arte. Se trata de una carrera profesional que parte con la espina dorsal de las cinco funciones gerenciales previamente expuestas.

Desde hace ya bastantes años, todos los países de la OCDE coinciden en la necesidad de impulsar procesos de reforma e innovación en sus Administraciones públicas. Eficacia, eficiencia y calidad se han convertido en la clave de todos estos procesos de modernización, siendo la reforma de instrumentos para la gerencia pública los más demandados para incrementar la satisfacción de la ciudadanía, teniendo muy en cuenta la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos. *La implantación de sistemas de planificación estratégica* ha sido uno de los instrumentos más utilizados por los países en la modernización de sus administraciones, aportando muchas ventajas. La primera la de imponer a sus propios directivos públicos la necesidad de un proceso de reflexión sobre la propia organización y sobre el entorno en el que actúa. La segunda de las ventajas es el potencial motivador que aporta, propiciando la corresponsabilidad en la identificación y consecución de los objetivos y facilitando un óptimo aprovechamiento de las capacidades de las personas de la organización. Por último, y como tercera ventaja no menos despreciable, aporta un valioso método para orientar la organización a la consecución de resultados. Sirvan como ejemplo la estrategia TIC con horizonte 2020 (en breve se publicará nuevo plan estratégico TIC para la AGE), los planes ministeriales de acción para la transformación digital, así como otros que se alejan de la propia transformación digital interna de la

Administración pública y se acercan más a otros sectores de innovación, como son por ejemplo la Agenda España Digital 2025, con 10 objetivos estratégicos claros y casi 50 actuaciones.

3 LA INNOVACIÓN EN LA FUNCIÓN GERENCIAL

Hace ya bastantes años que comenzó el boom de la innovación como estrategia para buscar la diferencia entre las empresas. Una empresa que se diferencia de las demás logra ser más competitiva en el mundo de la globalización y la internacionalización. Es un concepto que hasta hace no demasiados años ha estado más vinculado al sector privado que al público. Los gerentes de hoy deben entender muy bien qué es la innovación, cómo hacer que su organización esté inmersa en una cultura que propicie nuevos productos y servicios que beneficien a sus clientes y a los grupos de interés, bien se trata de una empresa privada o una Administración pública. La innovación es fundamental para permitir que las sociedades construyan los nuevos modelos de gobierno y de gobernabilidad que necesitamos para abordar los grandes retos que están surgiendo. Estos retos no pueden alcanzarse con métodos lentos y evolutivos, sino que hace falta un gobierno de innovación y liderazgo.

Innovar viene del latín *Innovare* que significa “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. Llevando esto al terreno gerencial se puede traducir a incluir novedosos modelos de negocio u organizativos, nuevas tecnologías de operación o nuevos productos y servicios. La innovación es la base para que una empresa se diferencie de otra y esté mejor posicionada. Tomando como referencia a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se define este concepto de la siguiente forma: “la innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, un nuevo método de comercialización o un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la organización”.

La innovación pública se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos de interés a nivel internacional dentro de la gestión pública. La necesidad de transformar las organizaciones para crear valor público, es decir, generar valor en términos de inclusión, participación, eficiencia, escalabilidad, sostenibilidad o igualdad, ha llevado a la creación de muchos estudios o incluso al nacimiento de entidades u organizaciones específicas encargadas de este tipo de actividades, como es el caso de los *laboratorios de innovación pública* como espacios de experimentación en las organizaciones públicas para la transformación de la gestión pública. Caso de ejemplo de reciente creación es el laboratorio *NovaGob.Lab*, primer laboratorio de innovación pública nacido en España y vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el cual se caracteriza por fomentar un ciclo de aprendizaje y contacto continuo entre el mundo académico y la gestión pública diaria, empleando el conocimiento científico disponible para desarrollar hipótesis y generar prototipos viables, diseñar políticas y servicios públicos innovadores y posteriormente, tras su puesta en marcha, empleando la experiencia adquirida para verificarlos, completar o refutar hipótesis y teorías en el ámbito de la gestión pública, desarrollando y validando metodologías de innovación pública orientadas a la generación de valor público.

Existe la obligación de gestionar la Administración Pública para que funcione lo mejor posible, y para ello hay que innovar y mejorar los métodos de gestión. Innovación es mucho más que utilizar las TIC e introducir retos tecnológicos. Está claro que hay innovaciones que implican la introducción de procesos de transformación digital, pero hay otras que se centran en el rediseño organizativo o cambio cultural, donde la tecnología nos puede ayudar y nos aportará valor, pero sin ser lo más importante. A nivel general se puede destacar dos grandes grupos en los que se puede dividir la innovación pública. Estos son la innovación de los servicios a la ciudadanía, en el que estaría enmarcado la mejora de políticas, productos o servicios con destino a la propia ciudadanía. El segundo grupo lo formaría la innovación de los propios procesos internos de la Administración, entrando en este grupo la innovación en procesos de gestión. No obstante, se podría profundizar un nivel más en esta categoría general de dos grupos para llegar a obtener subgrupos más concretos y detallados donde se aplica la innovación. Así pues, analizando los distintos tipos de innovaciones que pueden surgir en la Administración Pública se puede deducir:

- *Innovaciones de servicios al ciudadano*: crear servicios nuevos o mejorar otros existentes. Estamos hablando de un modelo de relación A2C (de la Administración a la Ciudadanía), como, por ejemplo, abrir un trámite electrónico nuevo para la elección de colegios de los hijos. Innovación en servicios que debe estar ligada a la co-creación y co-diseño ya que el ciudadano no debe ser un mero espectador y debe involucrarse en la creación de estos servicios.
- *Innovaciones en procesos internos*: rediseñando los flujos de trabajos internos de la Administración, mejorando protocolos y procedimientos que normalmente conectan a distintos

tipos de funcionarios en ambos extremos. Se trata de una innovación en el modelo de relación A2A (de Administración a Administración), como ejemplo podría ser la gestión de reclamaciones a través del trabajo en equipo en lugar de utilizar un proceso secuencial, o crear un espacio digital para colaboración de personas en la elaboración colectiva de normativa interna. La innovación en estos procesos también tendrá un impacto en el valor público obtenido, ya que mejorará la oferta final que recibe el ciudadano, el cual tiene que ser considerado como el usuario o cliente final, y toda optimización que se haga debe tener una repercusión directa en el mismo. De nada vale optimizar un proceso para beneficiar un determinado colectivo de funcionarios que intervienen en la ejecución y control del mismo, si está repercutiendo en pérdida de calidad, eficacia o eficiencia en la gestión global que percibe el ciudadano.

- *Innovaciones en cultura y gestión del personal público:* para fomentar una mejor actitud y aptitud, así como más calidad y eficacia en su trabajo. En esta categoría se engloban los procesos de gestión del talento, gestión del conocimiento, gestión del cambio o la mejora continua. Estos cambios son los más difíciles de medir, pero quizás los más relevantes porque están en la base de todo lo demás. Por ejemplo, si no se consigue una gestión efectiva y saludable del cambio resultará difícil conseguir mejoras sustanciales en otras áreas. La innovación es cuestión de personas, por lo que es importante innovar en la forma de gestión de ellas antes de poder innovar en otras áreas.
- *Innovaciones organizativas:* se trata de las estructuras de gestión que afectan al diseño organizativo y que definen los flujos y las funciones basados en organigramas. Innovar aquí tendrá un importante impacto en la capacidad de colaboración y de trabajo multidisciplinar de la Administración (esto también afecta a los modelos de liderazgo). Esta optimización de estructuras es una asignatura pendiente en el sector público, necesitado de fomentar más sinergias entre servicios, reduciendo al mismo tiempo la gran cantidad de esfuerzos que se realizan en paralelo.
- *Innovaciones administrativas internas:* implican modificaciones en el marco regulatorio administrativo interno para simplificar procesos y liberar la creatividad del funcionariado. Como ejemplo de esto podría ser el caso de las RPT (relaciones de puestos de trabajo de la Administración pública), que actualmente consisten en fotos fijas y moldes rígidos de relaciones de puestos de trabajo que no fomentan la transversalidad y la necesidad de un perfil polivalente del empleado público. La gestión pública tiene que ser garantista, lo cual exige cierta burocracia, pero todavía hay margen de innovar en favor de la agilidad y proactividad, promoviéndose la adaptación a los cambios.
- *Innovaciones en el diseño de políticas públicas:* abrir las instituciones a una mayor participación ciudadana para que se impliquen en el co-diseño de las nuevas políticas públicas. Esto lo estamos viendo en la evolución y transformación de la Administración pública actual. Pongamos de ejemplo la reciente elaboración del IV Plan de Gobierno Abierto, plan que en la fecha de elaboración del presente tema estaba en estado de borrador, y con un plazo de consulta pública abierto para la aportación de mejoras. Se deja un enlace al mismo en el apartado “bibliografía complementaria” del presente tema.

Queda claro que la innovación es un concepto importante para crear una Administración pública ágil con una gestión capaz de adaptarse a los cambios y necesidades cambiantes de nuestra sociedad. Sin embargo, también hay que destacar las habituales barreras y obstáculos que encuentra esta innovación en el sector público, tales como:

- Tamaño y complejidad de las organizaciones.
- La resistencia al cambio.
- Rechazo a asumir riesgos.
- Ausencia de recursos.

En resumen, cuando se habla de innovación pública estamos haciendo referencia a la mejora y modernización de los servicios públicos pensados para la ciudadanía y con la ciudadanía, a una

Administración abierta basada en valores de transparencia, participación y colaboración ciudadana, teniéndose muy en cuenta a ésta para la acción del gobierno, siendo co-responsable de la misma. Una Administración autocrítica que planifica su estrategia y evalúa sus resultados, y una Administración que asigna y utiliza recursos públicos de forma eficiente y eficaz. Y todo esto requiere de liderazgo como impulso del cambio. Una estrategia definida y adaptada dinámicamente, comunicada y consensuada, participación efectiva de los agentes y actores implicados, y por supuesto la evaluación de resultados y de los impactos alcanzados.

En el ámbito de la Administración General del Estado, es de resaltar el papel que juega la Dirección General de Gobernanza Pública, ya que conforme a lo establecido en el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (MPTFP), esta Dirección General desarrolla, entre otras funciones, la de favorecer la mejora continua de la gestión mediante el impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad en los servicios públicos, basados en la búsqueda de la excelencia y el fomento de la innovación. En particular, la gestión e impulso de los programas de calidad previstos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Las funciones asignadas a la Dirección General de Gobernanza Pública se llevan a cabo a través de las siguientes actividades:

- *Gestión de las cartas de servicios*, elemento de transparencia y compromiso con la calidad en la prestación del servicio público.
- Reconocimiento a nivel de *certificaciones de nivel de excelencia y premios a la calidad e innovación* en la gestión pública.
- Generar conocimiento aplicado en la Administración Pública Española a través de los *informes sobre la actividad de los Ministerios españoles* (informe ISAM), contribuyendo de esta forma a la transparencia y el buen gobierno por medio del seguimiento y evaluación.
- *Difusión de buenas prácticas* a través de experiencias de éxito sobre la calidad en la gestión de las Administraciones públicas, identificando experiencias innovadoras de gestión y poniéndolas a disposición de gestores públicos.
- Creación de la Red Interadministrativa e internacional como *foro de cooperación* integrado por los órganos responsables de calidad y evaluación de otras Administraciones Públicas españolas y de la Red Europea de Administración Pública (EUPAN).
- *Elaboración de metodologías y guías* que desarrollarán los programas del Marco General para la mejora de la Calidad en la AGE. Como ejemplo de ellas, y en consonancia con el presente tema de la oposición, se resaltan las siguientes:
 - Guía de Evaluación EVAM (Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora – 2019): permite por un lado realizar un diagnóstico de las organizaciones con una metodología propia, desarrollada sobre la base de las experiencias acumuladas en procesos de autoevaluación y otros modelos de referencia (como EFQM, CAF, ISO...etc.) así como asociar actuaciones concretas para favorecer la mejora continua y valorar la madurez organizativa, orientando la planificación de las líneas futuras de actuación.
 - Guía de la Calidad de la Administración Pública - Una caja de herramientas para gestores (2016): guía útil y práctica ante los desafíos de la buena gobernanza en un entorno de constante cambio. En ella se destacan las respuestas y soluciones adoptadas por los Estados miembros a los problemas de la administración y la gestión en políticas y servicios públicos, señalando un camino a seguir. Esta caja de herramientas tiene una estructura temática en capítulos. Tres de ellos tratan de las funciones nucleares de la administración pública, a saber: la elaboración de políticas y su implementación, seguimiento y evaluación (tema 1), la prestación de servicios (tema 4) y la gestión de las finanzas públicas (tema 7). Un capítulo se centra específicamente en el principal reto para la buena gobernanza: asegurar un comportamiento ético y

actuar contra la corrupción (tema 2); otro capítulo considera la mecánica de la administración pública, a saber, el papel de las instituciones y de sus funcionarios en la ejecución de las políticas y servicios del gobierno (tema 3); por último, dos capítulos examinan la aplicación de la buena gobernanza en los ámbitos de política que son cruciales para el semestre europeo y las recomendaciones específicas por país, estos es, el entorno empresarial (tema 5) y el sistema judicial (tema 6).

ESQUEMA DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS POR TEMAS Y APARTADOS

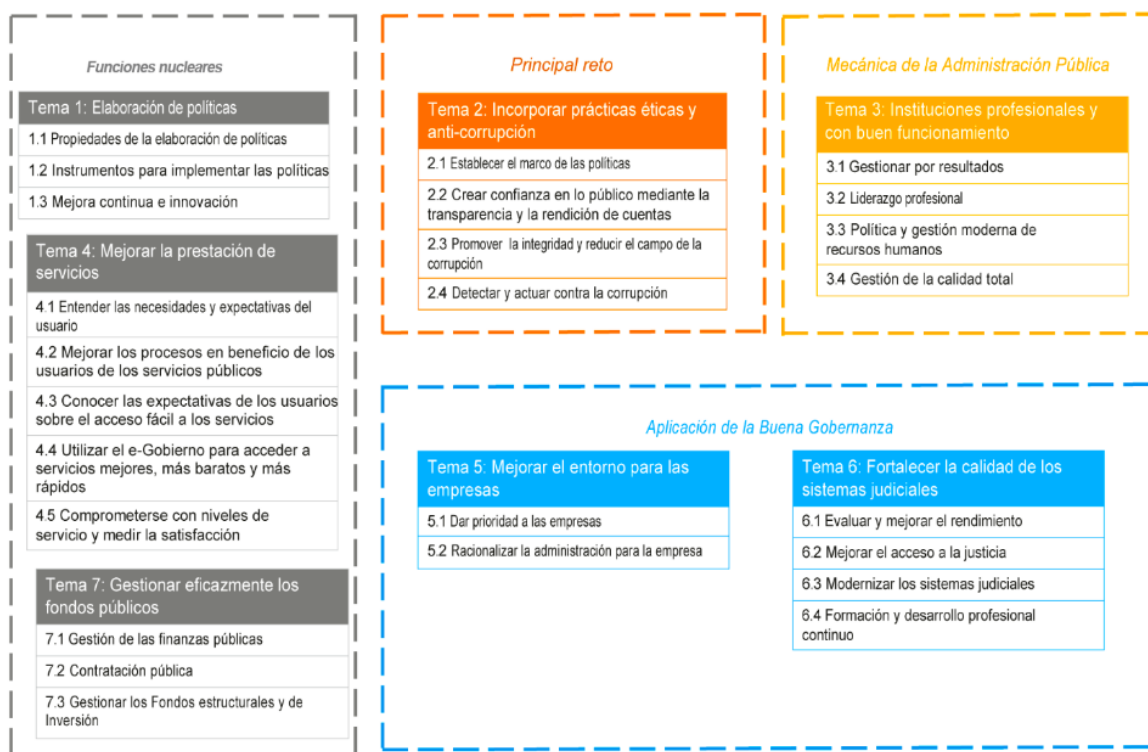


Figura 2: Estructura de la Guía - Caja de herramientas para gestores. Fuente: Dirección General de Gobernanza Pública. Guía de Calidad de la Administración Pública.

Así pues, resaltar la importancia de la innovación en la gestión pública a través de la puesta en práctica de nuevos métodos y técnicas de gestión que conozcan la forma de evaluar las actividades que se vienen realizando y se pongan en marcha las medidas precisas que garanticen la mejora de la calidad de esa gestión.

4 EL PROCESO ESTRATÉGICO DESDE UN ENFOQUE GERENCIAL

La planificación estratégica se puede considerar como una de las herramientas más potentes y como pilar básico de la función gerencial, considerando como tal el diseño de una estrategia basada en un plan o modelo, dando respuesta a cuestiones tales como:

- ¿Dónde estamos?, analizándose la situación actual de la organización, teniéndose en cuenta que el presente de la misma es consecuencia del pasado. Un instrumento válido para ello es el análisis DAFO para detectar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización y del proyecto actual.
- ¿A dónde se quiere llegar?, es necesario plantear unos objetivos y que sean realistas y alcanzables.
- ¿Cómo se llegará?, a través de la planificación estratégica se puede avanzar para alcanzar unas metas y objetivos, anticipando posibles problemas y obstáculos.

Como se ha comentado, esta planificación estratégica ha de plasmarse en un plan que posteriormente deberá ser desarrollado en programas o proyectos donde se detallarán las acciones concretas para alcanzar las metas establecidas. **El plan estratégico se concibe a largo plazo** y el motor central de toda planificación estratégica lo forma:

1. La visión, es decir, el cómo se ve a la organización en un horizonte temporal amplio.
2. La misión, es decir, la razón de ser de la organización, el porqué de su existencia.
3. Los valores, que sirven de guía en el proceder de la organización. Los principios rectores a los que se debe toda acción y actividad de la misma.

Se trata, pues, de una fotografía que plasma el presente y el futuro de la organización a través de un mapa en el que aparecen de forma clara los diferentes caminos a adoptar para llegar y alcanzar el destino. El proceso estratégico será una de las principales responsabilidades de la función gerencial tanto del sector público como privado. Se trata de un proceso iterativo, retroalimentado, interactivo y susceptible de ser revisado en todo momento, formado por un conjunto de actividades para alcanzar la visión establecida, utilizando los análisis internos y externos, y requiriendo para ello la participación de otras personas clave de la organización con conocimientos y responsabilidades sobre el negocio. Se trata de un proceso iterativo, puesto que resulta fundamental la monitorización constante del entorno, la competencia y la demanda por parte de clientes y consumidores. Se trata de responder a preguntas del estilo:

- ¿Cómo puedo satisfacer mejor las necesidades de mis clientes?
- ¿Cómo puedo mejorar mi organización?
- ¿Cómo respondo a las situaciones cambiantes del entorno en continua evolución?
- ¿Cómo puedo aprovechar todas las oportunidades que se presentan?

El proceso estratégico se convierte en la actividad más importante y fundamental del gerente, quien asume un rol fundamental en el mismo, puesto que en él recae la responsabilidad de desarrollarlo y gestionarlo. Un proceso que terminará revelando unos objetivos específicos a alcanzar por la organización, pero que tiene vinculados otra serie de objetivos implícitos fundamentales para el éxito del mismo y que tienen una relación muy directa con la dirección de la misma:

- La organización debe asumir retos de alcanzar índices de desempeño satisfactorios, siendo una organización competitiva, evidenciando un uso óptimo y efectivo de los recursos.
- Ética y legalidad. Implica que la organización actúa de acuerdo a las normas que marca la legislación.
- Compromiso social. La organización debe llevar a cabo actividades en beneficio de su comunidad.

A grandes rasgos, se pueden plantear las siguientes etapas para el proceso estratégico:



Figura 3: Etapas del proceso de planificación estratégica. Fuente: elaboración propia.

En la etapa de formulación (la parte más relevante del proceso), se obtendrá el planteamiento a seguir por la organización. En la segunda etapa (implementación) los ejes centrales son la dirección y la coordinación, constituyendo ambos la dirección estratégica, siendo esta etapa la más difícil de llevar a cabo (una exitosa formulación no implica una excelente implementación). En la tercera etapa, el foco central es el proceso de control y la posible corrección del proceso estratégico. Este proceso general por etapas estará marcado por unos aspectos comunes que guiarán el mismo, como son la visión, la misión, los valores, intereses organizacionales y objetivos estratégicos a largo plazo. A continuación, se detalla con más precisión el alcance de cada una de estas tres etapas fundamentales:

La **formulación** se inicia con el establecimiento y desarrollo de cuatro componentes fundamentales: la visión, la misión, el enunciado de los valores y del código de ética. También implica evaluar los factores externos e internos, así como la determinación de los objetivos estratégicos a largo plazo. Esta etapa finaliza con la identificación y selección de las estrategias específicas que, al implementarse, den lugar a una mejora de la competitividad de la organización. El gerente debe liderar el proceso de formulación, llevando a cabo una permanente monitorización de las variaciones del entorno, competencia y especialmente en clientes y consumidores. En esta etapa son requisitos fundamentales el análisis y la intuición, esta última para seleccionar la estrategia.

- La visión: es la definición deseada de futuro: “¿qué se quiere llegar a ser?”. Una visión bien definida se compone de dos partes:
 - La ideología central de la organización, formada por el propósito central y los valores centrales que constituyen las bases fundamentales y duraderas de la organización.
 - La visión de futuro, la cual se descubre mirando al interior de la organización y sus posibilidades.

La visión descrita debe poseer las siguientes características:

- Ser simple, clara y comprensible.
- Ambiciosa, convincente y realista.
- Definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios.
- Diseñada a un alcance geográfico.
- Conocida por todos.
- Debe crear un sentido de urgencia.
- La misión: es el impulsor de la organización hacia la situación deseada, la luz que conduce al gerente a la hora de tomar sus decisiones. Debe poseer las siguientes características:
 - Definir lo que es la organización.
 - Definir como aspira servir a su comunidad.
 - Diferenciar a la organización de las demás.

-
- Expresada con claridad, generando credibilidad.
 - Amplia en alcance de forma que permita fomentar creatividad entre gerentes.
 - Los valores: establecen la filosofía de la organización y representan de alguna forma sus creencias, actitudes, tradiciones e incluso la propia personalidad de la organización. Dan forma a los objetivos, producen las políticas y definen de alguna forma las intenciones estratégicas.
 - El código de ética: se trata de un sistema de principios sobre la buena conducta y el buen vivir, que da norma a la forma de actuar de los empleados y permita aplicar los conceptos éticos a las acciones diarias de la organización.

Por otra parte, la **dirección estratégica** comprende los pasos fundamentales orientados a coordinar y organizar las estrategias externas e internas elegidas. Esta etapa requiere un liderazgo comprometido, la capacidad de conducir a las personas de una organización para alcanzar los objetivos, una dirección en la que el líder destaca por sus cualidades profesionales y personales, así como por sus conocimientos y enseñanzas.

Mediante el **control estratégico** se corrigen errores entre lo planeado y lo ejecutado, y es llevado a cabo por acciones de supervisión y ajustes del plan.

Así pues, la gestión estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones que permitan a la organización alcanzar sus objetivos, alineando las capacidades internas de la organización con las demandas externas de su entorno, necesarias para asignar recursos humanos y materiales, y constituye la base para poder alcanzar los objetivos de la organización. Al fin y al cabo, se trata de dar a la organización un sentido de propósito, proveyendo una dirección a largo plazo y convirtiendo la visión estratégica en objetivos de desempeño específicos, para ello es fundamental que el gerente (público o privado) tenga una clara lectura de todos los aspectos relevantes de la organización, así como llevar a cabo una monitorización permanente de los cambios que puedan surgir en el entorno, las demandas de los usuarios y consumidores, la innovación, el desarrollo de las nuevas tecnologías así como los posibles cambios políticos o regulatorios.

Una organización que es gestionada adecuadamente busca predecir, monitorizar y anticiparse a las variaciones o cambios mediante un sistema de alarma para poder adaptarse rápidamente a los cambios. Se podría decir que la actividad más importante de la gerencia es dirigir a la organización hacia el futuro. La planificación estratégica es una de las herramientas más importante con las que cuenta un gerente público, una herramienta que debe saber conjugar con la innovación para que la organización evolucione y sea competitiva. El proceso de planificación estratégica requiere de liderazgo estratégico, pero no menos importante es la cultura organizacional existente, un conjunto de elementos comunes entre los miembros de la organización, tales como: creencias, valores, actitudes, hábitos, tradiciones, etc. Existen estudios sobre cómo medir y conocer el nivel de cultura organizacional existente en la propia organización. El psicólogo organizacional Rensis Likert, conocido por sus investigaciones sobre estilos de gestión, consideraba cuatro posibles niveles: autoritaria, autoritaria/benevolente, consultiva, participativa. En la bibliografía complementaria se ofrece algún enlace para obtener más información sobre esto.

5 PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

La Administración, según los artículos 103 de la Constitución Española y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y actuar de acuerdo, entre otros, con el principio de planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. El artículo 3 de la citada Ley 40/2015 menciona de forma expresa:

“Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

- a) Servicio efectivo a los ciudadanos.*
- b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.*
- c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.*
- d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.*
- e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.*
- f) Responsabilidad por la gestión pública.*
- g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.*
- h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.*
- i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.*
- j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.*
- k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.”*

Son precisamente la planificación estratégica y la dirección por objetivos (DPO) dos de los instrumentos básicos para el desarrollo de este principio legal. Se entiende por planificación estratégica la fijación de metas planeadas para el logro de los objetivos a largo plazo, y por DPO, un sistema de dirección basado en la definición de metas mensurables que deben ser cumplidas en un determinado período de tiempo, generalmente, un año. Toda organización surge para cumplir una finalidad y ésta debe ser expresada en objetivos y metas concretas. Gestionar o gerenciar es trabajar con y a través de personas y grupos para alcanzar estos objetivos organizacionales. Sin embargo, en la Administración Pública surgen problemas de fondo en relación con esta dirección por objetivos. Uno de ellos es que no siempre es posible lograr que los recursos disponibles y su adecuada gestión permitan dar un buen servicio. Por otro lado, está la imprecisa definición a veces de las misiones y objetivos de algunas instituciones, y en algunos casos la multiplicidad de responsabilidades asignadas.

La dirección por objetivos puede aportar mucho a la Administración pública. Estimularía a los funcionarios al análisis y evaluación de procedimientos rutinarios (el “siempre lo hicimos así”) y ayudaría a crear sinergias y compenetración entre autoridades y subordinados con las razones de interés público que justifican la existencia de sus instituciones. En el ámbito de la Administración General del Estado,

hay que poner de manifiesto algunos planes estratégicos de dirección por objetivo que se han desarrollado en ciertas unidades estratégicas de la AGE. Cabe mencionar los siguientes (se habilita enlace para acceder a todos ellos en la sección “bibliografía complementaria”):

- Plan de Objetivos de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.
- Programa de Dirección por Objetivos de la Dirección General de Tráfico
- Dirección Por Objetivos de la Dirección General del Catastro

Sin embargo, es importante resaltar cómo la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos ha permanecido estable a pesar de la crisis económica, social y política sufrida en los últimos años, según el informe promovido por la Dirección General de Gobernanza Pública, titulado “Informe sobre la Percepción Ciudadana en la Prestación de los Servicios Públicos” de junio de 2019:

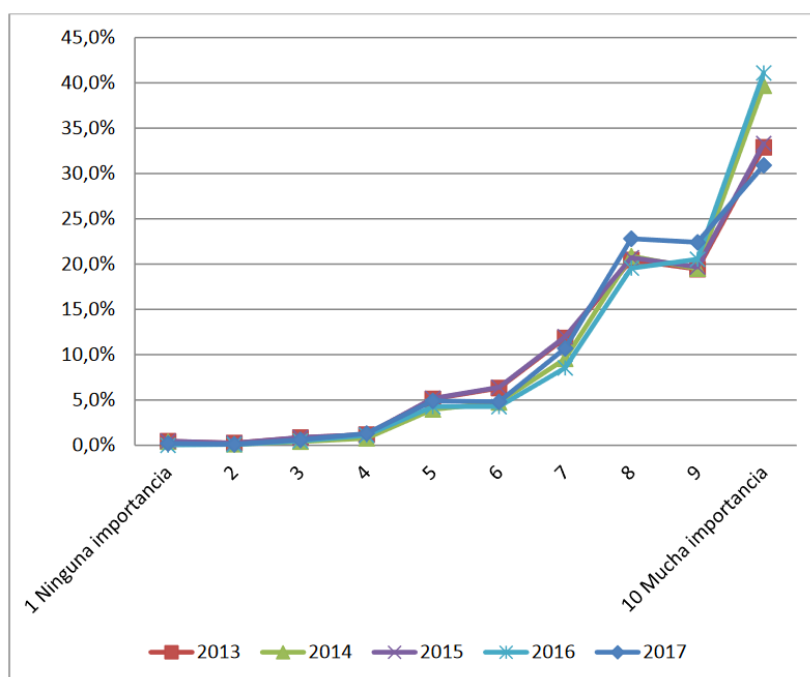


Figura 5: Percepción ciudadana sobre los servicios públicos. Fuente: DGGP

Los últimos datos recogidos en el informe de 2019 son para el año 2017. En ellos se muestra la importancia que los españoles conceden a los servicios públicos. El gráfico pone de manifiesto que la mayoría de los españoles otorgan “muchísima importancia” a los servicios públicos. Las cifras se repiten con ligeros cambios en la serie histórica. Así, desde 2013 (este año marcaba el mínimo histórico de satisfacción con algunos servicios públicos) hasta el año de estudio, más de un 80% de los encuestados dan una nota igual o superior a siete en cuanto a importancia de los servicios públicos. En 2017, el 31% otorga la máxima importancia, un diez, a los servicios públicos, y el 87% evalúa la importancia de los servicios públicos con puntuaciones comprendidas entre el siete y el diez, mientras que tan sólo el 2,2% la califican con puntuaciones que van del uno al cuatro.

Por otro lado, evaluando los indicadores de efectividad gubernamental elaborados por el Banco Mundial, España se sitúa en el puesto doce de la UE, un resultado muy por debajo de lo esperado para la cuarta economía de la UE en términos de PIB, por debajo de Italia. Los distintos indicadores internacionales empleados para medir la eficacia gubernamental analizan si los servicios públicos se prestan de forma objetiva, o bien si favorecen la posición de determinados grupos sociales; si las decisiones se adoptan en el marco de la planificación de políticas públicas o si por el contrario obedecen a criterios particulares o partidistas; y finalmente, si los sistemas de acceso y carrera de los empleados públicos se basan en el mérito, o bien en las conexiones personales o de confianza política.

Por todo ello, la situación actual nos hace pensar que es necesario recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno. La sociedad actual ha evolucionado, y ahora los ciudadanos son más exigentes y reclaman una gestión pública de calidad, así como un mayor compromiso de sus gobernantes, existiendo dos ejes fundamentales sobre los que se debe afianzar esta relación: la transparencia y el buen gobierno.

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recordado a España la necesidad de regular la figura del directivo público en términos que permitan garantizar su profesionalidad e imparcialidad. Esto es necesario para mejorar la ejecución de las políticas públicas,

fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno, mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y cumplir plenamente el mandato constitucional de servicio a los intereses generales. Establecer un estatuto del directivo público en España permitirá establecer de forma clara la separación entre política y administración, al tiempo que responsabilizaría a los directivos públicos de los resultados de gestión de sus organizaciones.

El demandado Estatuto del Directivo Público podría profesionalizar la figura del directivo público, mediante un sistema transparente e independiente de selección. Este estatuto debe servir para seleccionar a las personas idóneas, motivando esta elección y acompañándola de un sistema de pesos y contrapesos que permitan controlar y evaluar su actuación, siempre mediante un programa de actuación elaborado por estos directivos y marcado por objetivos estratégicos que deben estar vinculados al programa político del Gobierno.

Actualmente, la figura de los puestos de libre designación juega un papel importante en la ocupación de los puestos gerenciales y del directivo público. Este tipo de ocupaciones otorga a la autoridad competente del puesto a cubrir de una amplia *discrecionalidad* para decidir sobre el nombramiento y cese de los titulares de estos puestos de trabajo reservados para funcionarios públicos. Sin embargo, reciente jurisprudencia marcada por la sala contencioso administrativa del Tribunal Supremo, STS de 30 de abril de 2019 (rec 117/2017), viene a formular algunas consideraciones complementarias sobre el tipo de discrecionalidad que se ejerce en estos casos y sobre la motivación debida de los nombramientos. En esta sentencia se enjuicia una nueva provisión de libre designación (para el caso de un puesto de trabajo en el Tribunal de Cuentas) que concluye como inconsistente, anulando el nombramiento y declarando la sentencia lo siguiente:

“Tal como resulta de la jurisprudencia invocada por las partes, esta forma de provisión de puestos de trabajo confiere a la Administración un amplio margen de decisión en el que, desde luego, juega la discrecionalidad técnica, la cual debe ser respetada al someterla al control jurisdiccional. No obstante, esa misma jurisprudencia no deja de poner de relieve que el ejercicio de toda discrecionalidad administrativa es compatible con la fiscalización judicial del respeto a los elementos reglados que la circundan y con el examen de los que se han llamado aledaños de la decisión final. Y destaca, asimismo, que esa discrecionalidad ha de respetar siempre el límite que el art. 9.3 de la Constitución impone a los poderes públicos: el de la interdicción de la arbitrariedad. De igual modo, señala que, a fin de que sea posible determinar el correcto ejercicio de las potestades discrecionales, ha de ir acompañado en supuestos como este de una motivación suficiente en términos de mérito y capacidad y de lo requerido en la convocatoria para excluirla.”

Es decir, la discrecionalidad que se ejerce en el caso de los nombramientos de funcionarios para puestos de libre designación tiene naturaleza de discrecionalidad técnica, pues sólo puede basarse en la apreciación técnica y objetiva de los méritos de los candidatos, sin margen alguno para expresar ningún tipo de preferencia personal. Esta caracterización da pie a un control judicial más intenso o incisivo de las resoluciones administrativas de los procedimientos de libre designación. Pues no basta ya con motivar esos nombramientos de cualquier manera, sino que será necesario dar cuenta de las razones reales de la decisión, de forma congruente y adecuada. En cierto modo, se traslada a estas decisiones el estándar de control judicial ya establecido por el Tribunal Supremo en los casos de enjuiciamiento de las resoluciones de procesos selectivos para el ingreso en la función pública, que se ha venido depurando y precisando también desde hace algunos años.

6.2 COMPARATIVA EUROPEA DEL DIRECTIVO PÚBLICO

Según los datos arrojados por la OCDE, son pocos los Estados de la Unión Europea que han instituido sistemas centralizados y formalizados de selección de directivos públicos. Entre ellos cabe destacar los casos de Italia, Bélgica y Portugal. Se expone a continuación el caso concreto de Portugal, pues quizás encaja mejor como modelo de referencia para España.

En Portugal existían con anterioridad a 2012 tímidos antecedentes respecto a la transparencia, independencia y profesionalidad en la selección y nombramiento de sus directivos públicos, pero tal y como ocurre en España estos preceptos no tenían un gran predicamento práctico. Se creó en 2012 la Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública portuguesa (CReSAP), entidad independiente cuya misión es reclutar y seleccionar a los candidatos de la dirección superior de la Administración estatal portuguesa, así como los puestos directivos de las empresas públicas, siempre con arreglo a criterios de mérito, equidad y transparencia, poseyendo total autonomía frente al ejecutivo del que no puede recibir orientaciones y rinde cuentas únicamente al Parlamento. A día de elaboración de este tema, el resultado de la CReSAP es claramente exitoso, con más de 650 procedimientos de selección completados y miles de candidatos evaluados.

6.3 REGULACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA EN ESPAÑA

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en su artículo 13, menciona la nueva figura del personal directivo, llamado a constituir un factor decisivo de la modernización administrativa, teniendo en cuenta que su gestión profesional se somete a criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de los objetivos. Por lo tanto, daba un paso importante hacia la profesionalización de la dirección pública y asumiendo una importante carencia en el sistema español de organización administrativa. Hay que tener en cuenta que, anteriormente, la ya derogada Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la AGE (LOFAGE) había identificado en su artículo 6, como órganos superiores de la Administración General del Estado a los ministros y secretarios de Estado, mientras definía como órganos directivos a los subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, subdirectores generales, delegados del Gobierno en CCAA, subdelegados del Gobierno en provincias, embajadores y representantes permanentes. Por otro lado, asignaba a los órganos superiores el establecimiento de los planes de actuación de la organización bajo su responsabilidad, y a los órganos directivos el desarrollo y ejecución de los mismos, por lo que la tarea de planificación era de los órganos superiores (ministros y secretarios de Estado) y las tareas de desarrollo y ejecución era de los órganos directivos.

También la misma LOFAGE hacía referencia a que los órganos directivos debían ser nombrados atendiendo a principios de competencia profesional y experiencia, aplicando a su gestión el control y evaluación correspondiente. El nombramiento de los órganos directivos había de hacerse entre funcionarios de carrera cuando se trataba de directores generales, subsecretarios y secretarios generales técnicos, quedando fuera de la necesidad de ser funcionarios para los secretarios generales, y se necesitaba ser funcionario del Estado para los subdirectores generales, correspondiendo el nombramiento de estos últimos al ministro o secretario de Estado del que dependieran. El resto debían ser nombrados en Consejo de Ministros.

El artículo 13 del EBEP establece que *“el Gobierno y las CCAA, podrán establecer en desarrollo de este estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo con los principios:*

- 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.*
- 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.*
- 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.*

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección”

Por lo que a partir de este momento se deja en manos del legislador estatal y autonómico el desarrollo del régimen jurídico del personal directivo, resultando necesario regular el procedimiento público y competitivo de selección de directivos públicos, determinar el modo en que son evaluados, así como un periodo mínimo de permanencia.

Por otro lado, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, incluye en una única norma las disposiciones relativas al nombramiento de los altos cargos, introduciendo nuevos mecanismos que garanticen la idoneidad del candidato, que permitan un análisis previo de la posible existencia de conflictos de intereses y que aseguren el control del órgano que tiene asignadas las competencias en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses. No obstante, la ley precisa de la colaboración del Reglamento y, a estos efectos, la disposición final primera de esta Ley, establece que el Gobierno adoptará mediante Real Decreto las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley, apareciendo en 2018 el RD 1208/2018 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, por el que se desarrollan los títulos preliminar, II y III de la ley 3/2015. En este RD se desarrollan cuáles son los cargos asimilados a los que se refiere el título preliminar de la citada Ley 3/2015, los procedimientos para que la Oficina de Conflicto de Intereses tenga conocimiento de los nombramientos en puestos de altos cargos en organismos y entidades del sector público, la documentación que ha de recibir, y las disposiciones comunes al registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos.

A modo resumen, la Ley 3/2015 tiene la siguiente estructura:

Título Preliminar. Disposiciones generales.

- Artículo 1: objeto y ámbito

Título I. Nombramiento y ejercicio del alto cargo.

- Artículos 2-10: regulan aspectos como el nombramiento, ejercicio, régimen retributivo, compensación, incompatibilidades y la obligación de formación.

Título II. Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades.

- Artículos 11-18: regulan aspectos como los conflictos de intereses, dedicación exclusiva, declaración de actividades y bienes, así como el control de activos financieros.

Título III. Órganos de vigilancia y control de los altos cargos de la Administración General del Estado.

- Artículos 19-24: regulan aspectos como la Oficina de Conflicto de Intereses y los registros.

Título IV. Régimen sancionador.

- Artículos 25-28: regulan aspectos como las infracciones y sanciones, así como su prescripción.

Disposición adicional primera. Régimen jurídico de otros altos cargos del sector público estatal.

Disposición adicional segunda. Referencias normativas.

Disposición adicional tercera. Comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Disposición adicional cuarta.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La Ley 3/2015 intenta precisar qué se entiende por idoneidad a la hora de ocupar un puesto de alto cargo. Esta idoneidad está relacionada con la honorabilidad, formación y experiencia en la materia,

valorándose éstas según los conocimientos académicos adquiridos y la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados con relación al puesto en que se nombra. El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad, en concreto en relación a la honorabilidad y la veracidad de los datos aportados. El artículo 1 determina la relación de aquellos que son considerados altos cargos a los efectos de la propia Ley, para señalar a continuación en su artículo 2 que el nombramiento de estos altos cargos debe hacerse entre personas idóneas de acuerdo con la legislación específica en cada caso.

Por otro lado, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (que deroga la LOFAGE) aporta poco contenido nuevo en su desarrollo en relación con la figura del directivo público. Un detalle a destacar, en su apartado undécimo, sería:

“Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:

- a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.*
- b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.”*

La situación actual, a falta de normas de desarrollo en las que se contemplen mecanismos concretos para aplicar los grandes principios, supone atribuir a quien propone y a quien designa la apreciación de todas estas cualidades sin que nadie haya de responder ante nadie. Habría cabida en nuestro ordenamiento para un desarrollo reglamentario que estableciera los procedimientos administrativos correspondientes para nombrar y cesar.

6.4 CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE REGULACIÓN

Una vez analizada la figura del directivo público, y comparándolo desde distintos puntos de vista y ámbitos, cabe realizar un análisis sobre los efectos que la falta de regulación de la dirección pública está provocando en la Administración General del Estado en relación con la organización y con la calidad de las políticas públicas:

- La confianza como elemento determinante de la elección: la funcionarización de los puestos directivos permitió dotar a la dirección pública de cuadros profesionales, si bien esta designación de funcionarios pertenecientes a cuerpos superiores constituye una condición necesaria pero no suficiente. A pesar de que la legislación estatal analizada anteriormente hace referencia en distintas ocasiones al requisito de profesionalidad o idoneidad para el desempeño de las funciones directivas, ha quedado también claro por otro lado que estas cuestiones no han de acreditarse en el marco de un procedimiento público y competitivo.
- La temporalidad: cuando el grado de rotación en los puestos es elevado, no se dispone del tiempo necesario para formular y aplicar políticas públicas con el rigor y eficacia que se requiere. Teniendo en cuenta que el nombramiento hasta los puestos de director general está muy vinculado al ciclo político (y en ocasiones también el de subdirector general), resulta difícil planificar, con las correspondientes consecuencias administrativas y la débil implantación de la planificación estratégica, sopesada por la necesidad de gestionar lo imprevisible y la adopción de soluciones que produzcan efectos de manera inmediata. Para programar, ejecutar y recoger los frutos de un planteamiento estratégico, alinear los recursos presupuestarios disponibles en escenarios plurianuales, y rendir cuentas a la ciudadanía, es necesario que exista una mínima continuidad en los proyectos.
- La designación y cese fundados en la confianza puede dar lugar a consecuencias también reflejadas en la forma de actuar del directivo público, con el riesgo de llevarse a cabo un estilo de dirección y gestión que pudiese carecer de autonomía de decisión.

-
- La debilidad institucional y la falta de regulación de las condiciones específicas de la función directiva aumenta el riesgo de la fuga de personal al sector privado.
 - La falta de representación equilibrada entre hombres y mujeres en los puestos de dirección (según el informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2019), se viene reduciendo ya que para este mismo año las mujeres representaban el cuarenta y dos por ciento del total de quienes ocupaban cargos superiores.

De acuerdo con la OCDE, el establecimiento de la figura de los directivos públicos exige implantar un mecanismo de selección de profesionales con un carácter alejado del político en los puestos de mayor responsabilidad para la Administración, a los que se encomienden las funciones de asesoramiento, coordinación y dirección de los servicios. El sistema ha de estar organizado centralizadamente con el fin de garantizar la profesionalidad y estabilidad a los directivos públicos a través de mecanismos apropiados, al tiempo que asegura la necesaria flexibilidad requerida por los cambios de Gobierno.

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- La función gerencial
 - Planificación
 - Estructura organizacional
 - Personal y RRHH
 - Dirección
 - El control
- Innovación en función gerencial
 - El papel de la DGGP
- Etapas del proceso estratégico
 - Formulación
 - Implementación
 - Evaluación
- La dirección por objetivos
 - Conceptos
 - Ejemplos en la AGE
- El personal directivo en la AGE
 - Ley 3/2015
 - RD 1208/2018

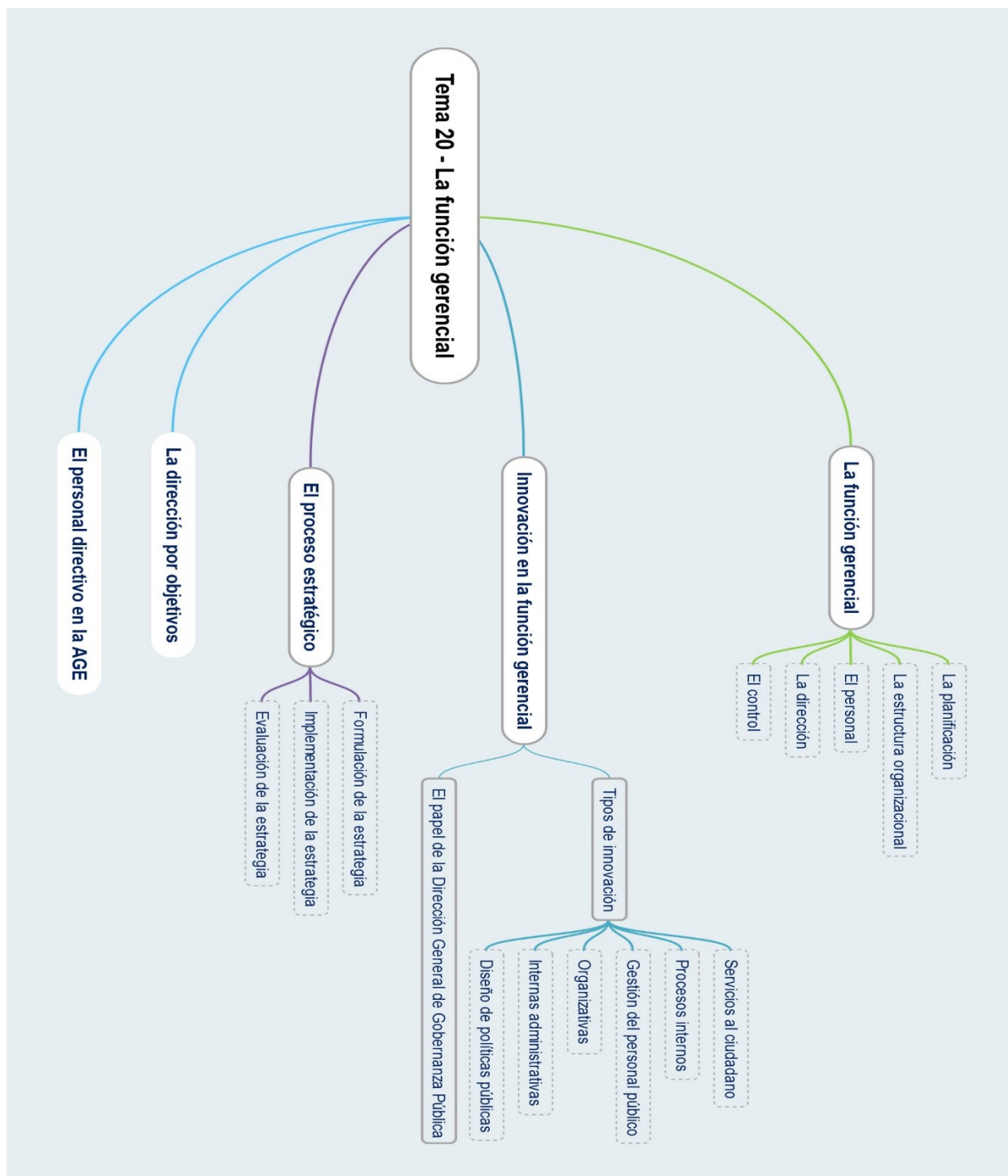


Ilustración 6: Esquema del tema

8 GLOSARIO

Cartas de servicios, 9: instrumento a partir del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados.

Competencias gerenciales, 4: habilidades necesarias para gestionar óptimamente una organización, pueden distinguirse entre habilidades técnicas, interpersonales o conceptuales (de análisis y resolución).

Control estratégico, 13: fase del proceso estratégico que mide y evalúa el desempeño de una organización.

DAFO, 11: herramienta que permite evaluar la situación actual de una organización, proyecto o incluso persona. Analizando sus características internas (debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas y oportunidades).

Dirección estratégica, 13: parte del proceso estratégico que busca alinear todos los esfuerzos de la organización en torno a unos objetivos estratégicos definidos.

Dirección por objetivos, 14: es una técnica que hace posible trasladar los objetivos estratégicos de la empresa, en los que toda la organización participa en su conjunto, a objetivos específicos para cada una de las personas que integran la empresa, tanto a nivel táctico como operativo.

Directivo Público, 18: persona que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones públicas.

EFQM, 9: European Foundation for Quality Management. Modelo de carácter no normativo que desarrolla el concepto de la calidad total y está orientado hacia la excelencia.

EUPAN, 9: European Administration Public NeTwork. Es una red informal de cooperación entre los Estados miembros en materia de Administración pública y una plataforma para el intercambio de puntos de vista, experiencias y buenas prácticas con vistas a mejorar el desempeño, la competitividad y la calidad de las Administraciones.

EVAM, 9: metodología desarrollada en base a las experiencias acumuladas en procesos de autoevaluación y modelos de referencia aplicados en la administración pública (EMQM, CAF, ISO, etc.), para aplicarse como sistema de gestión de calidad en las organizaciones

Formulación estratégica, 12: fase del proceso estratégico encargada de la definición de objetivos, visión, misión, valores y código ético de la organización.

Función gerencial, 2: el término de gerencia está referido al "cargo de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa, una sociedad o una organización"; y la persona que desempeña tal función se le denomina gerente o director general, quien coordina los recursos internos, representa a la compañía frente a terceros y controla las metas y objetivos.

Función gerencial pública, 2: funciones del directivo o gerente en una Administración pública.

Gerente público, 3: persona que desarrolla funciones gerenciales profesionales en las Administraciones públicas.

Informe ISAM, 9: Informe Sobre la Actividad de los Ministerios Españoles (ISAM).

Innovación pública, 7: proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos, poniendo el foco en las Administraciones públicas.

Innovaciones de servicios al ciudadano, 7: proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano por una Administración pública.

Innovaciones organizativas, 8: proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorar la organización interna de las Administraciones públicas.

La misión, 11: la razón de existir de una organización.

La visión, 11: imagen de futuro que la organización procura crear en la mente del cliente en función de las necesidades que pretende satisfacer.

Los valores, 11: los principios éticos a considerar para orientar exitosamente y regular el comportamiento de los empleados para cumplir con los compromisos de la organización.

Organización, 4: estructuras administrativas y sistemas administrativos creadas para lograr metas u objetivos con el apoyo de las propias personas, o con apoyo del talento humano o de otras características similares.

Plan estratégico, 11: programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso

donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente.

Planificación, 3: planeación o planteamiento, es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos.

Proceso estratégico, 11: serie de etapas que sigue una empresa, el cual se inicia con el análisis de la situación actual, para luego formular la visión, misión y objetivos de la empresa. El proceso finaliza con la puesta en práctica de una estrategia que permita definir la trayectoria de las acciones que debe seguir la empresa para alcanzar sus objetivos.

Real Decreto 1208/2018, 20: Reglamento por el que se desarrollan los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Real Decreto 307/2020, 9: Reglamento por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Sistema gerencial, 5: procesos administrativos y gerenciales por medio de los cuales una organización maneja, de manera normalizada y programada, los asuntos que debe resolver para tomar decisiones, asignar recursos y evaluar o controlar. Pueden ser automatizados o no.

9 TEST

9.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) *La planificación estratégica es un proceso entendido a:*
 - a) *Corto plazo.*
 - b) *Largo plazo.*
 - c) *Medio plazo.*
 - d) *Anualmente.*

- 2) *¿Cuál de las siguientes no se considera como una función principal general del gerente público?:*
 - a) *La planificación.*
 - b) *La gestión de Personal y RRHH.*
 - c) *La dirección.*
 - d) *La adquisición centralizada de bienes.*

- 3) *La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso o método de comercialización (o un nuevo método organizativo), en las prácticas internas de la organización, es la definición de:*
 - a) *Innovación.*
 - b) *Planificación estratégica.*
 - c) *Dirección por objetivos.*
 - d) *Plan de acción.*

- 4) *La iniciativa NovaGob.Lab se trata de:*
 - a) *Un plan de acción para aportación de fondos en gestión pública.*
 - b) *Un laboratorio de gobierno para la innovación pública.*
 - c) *Un cuadro de mando integral para la gestión pública.*
 - d) *Un laboratorio virtual para la recopilación de datos sobre la gestión pública en la AGE.*

- 5) *Según el Real Decreto 307/2020 de estructura del MPTFP, favorecer la mejora continua de la gestión mediante el impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad en los servicios públicos, son funciones pertenecientes a:*
 - a) *La Secretaría General de Administración Digital.*
 - b) *La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los servicios.*
 - c) *La Dirección General de Gobernanza Pública.*
 - d) *La Dirección General de Función Pública.*

-
- 6) *En relación con la gestión pública, ¿cuál de las siguientes NO es una iniciativa de la DGGP?:*
- a) *Gestión de las cartas de servicios.*
 - b) *Elaboración de metodologías y guías de buenas prácticas.*
 - c) *Elaboración de los acuerdos marco para la calidad de los servicios públicos.*
 - d) *Reconocimientos a través de certificaciones y premios.*
- 7) *En relación con la planificación estratégica en el ámbito de la función gerencial, ¿a qué cuestiones no da respuesta este tipo de planificación?:*
- a) *Conocer y analizar dónde está la organización en ese momento.*
 - b) *Conocer y analizar dónde quiere estar la organización en un corto plazo de un año como máximo.*
 - c) *Conocer la manera de alcanzar los objetivos establecidos.*
 - d) *Plantear metas realistas y alcanzables.*
- 8) *¿Cuál de los siguientes no se considera elemento del núcleo o motor central de toda planificación estratégica?:*
- a) *Los valores.*
 - b) *La misión.*
 - c) *El personal.*
 - d) *La visión.*
- 9) *¿Cuál de las siguientes no está considerada como una etapa del proceso estratégico?:*
- a) *Evaluación.*
 - b) *Formulación.*
 - c) *Implementación.*
 - d) *Adquisición.*
- 10) *La etapa del proceso estratégico que finaliza con la identificación y selección de estrategias y objetivos a largo plazo es:*
- a) *La implementación.*
 - b) *La formulación.*
 - c) *La evaluación.*
 - d) *La visión.*
- 11) *¿Cuál de las siguientes no se considera una característica a cumplir por la declaración de la visión en una planificación estratégica?:*
- a) *Definida en un horizonte de tiempo amplio.*
 - b) *Proyectada a un alcance geográfico.*

-
- c) *Conocida de forma exclusiva por el personal interno de la organización.*
 - d) *Debe crear un sentido de urgencia.*

12) *La definición "un sistema de dirección basado en la definición de metas mensurables que deben ser cumplidas en un determinado período de tiempo, generalmente, un año o aproximado" hace referencia a:*

- a) *La planificación estratégica.*
- b) *El proceso estratégico.*
- c) *La Nueva Gestión Pública (NGP).*
- d) *La dirección por objetivos.*

13) *Señale la opción incorrecta:*

- a) *Según la OCDE la mayoría de los países europeos ya tienen sistemas formalizados de selección de directivos públicos.*
- b) *Existe reciente jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo sobre la discrecionalidad y motivación de plazas de libre designación.*
- c) *Portugal es un caso de éxito europeo en la selección de directivos públicos.*
- d) *El Estatuto Básico del Empleado Público menciona la figura del directivo público.*

14) *La legislación española sobre la regulación del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su idoneidad, se basa actualmente en:*

- a) *La Ley 3/2015 y el RD 1208/2018.*
- b) *La Ley 6/1997 y el RD 1208/2018.*
- c) *La Ley 6/1997 y el RD 4/2010.*
- d) *La Ley 30/2015.*

9.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	d
3	a
4	b
5	c
6	c
7	b
8	c
9	d
10	b
11	c
12	d
13	a
14	a

10 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. La innovación en la gestión pública (2017) [Pont Vidal, Josep - Madrid: Catarata; 2017]
2. Público y privado en la gestión de los servicios públicos: reestructuración, externalización y reversión a la administración [Castillo Blanco, Federico A., director y coautor; Vila Tierno, Francisco coordinador: Instituto Nacional de Administración Pública INAP; 2019]
3. [El Gerente Público: un profesional indispensable para el desarrollo. Fernando Duque.](#)
4. Nuevos tiempos para la función pública. Propuestas para atraer y desarrollar el talento en la Administración General del Estado [Instituto Nacional de Administración Pública INAP; 2019]
5. Nuevos tiempos para la función pública. Propuestas para atraer y desarrollar el talento en la Administración General del Estado [Instituto Nacional de Administración Pública INAP; 2017]
6. Fundamentos de Administración. Cuarta Edición [Ecoe Ediciones; 2016]
7. [Fedeca - El estatuto del directivo público](#)
8. El personal directivo en la administración española (Giuseppina Pensabenelionti). Revista Española de Derecho del Trabajo. Núm. 207 (marzo de 2018)
9. [Evaluación del desempeño. Un sistema integral \[INAP 2015\]](#)

10.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

10. [Plan de dirección por objetivos de la Subsecretaría de Hacienda](#)
11. [Programa de Dirección por Objetivos de la Dirección General de Tráfico](#)
12. [Calidad de la Administración Pública. Una Caja de herramientas para gestores.](#)
13. [Blog de Innovación con mirada crítica](#)
14. [Informe sobre la Percepción Ciudadana en la Prestación de los Servicios Públicos, junio de 2019.](#)
15. [Paul Windrum: Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management.](#)
16. [Informe \(marzo de 2019\) sobre la calidad de los gobiernos de la Comisión Europea](#)
17. [La experiencia portuguesa en la selección del directivo público.](#)
18. [Evaluación de la formación dirigida a los empleados públicos de la Administración General del Estado. AEVAL \(nueva DGGP\), Madrid 2015.](#)
19. [Diseño de una metodología para caracterizar las funciones desarrolladas por los servicios centrales de la AGE», AEVAL \(nueva DGGP\), Madrid, 2014](#)
20. [IV Plan de Gobierno Abierto - Consulta pública](#)
21. [Plan de Objetivos de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública](#)
22. [Programa de Dirección por Objetivos de la Dirección General de Tráfico](#)
23. [Dirección Por Objetivos de la Dirección General del Catastro](#)
24. Fernando D'Alessio Ipinza, "El proceso estratégico".
25. [Estudios sobre cultura organizacional, por Rensis Likert.](#)